

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Resolución de 26/06/2026, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se desiste de la convocatoria de las subvenciones para el desarrollo de los proyectos del Programa Arte y Educación en Castilla-La Mancha, convocadas mediante la Orden 167/2025, de 18 de noviembre. [2026/4999]

Mediante la Orden 167/2025, de 18 de noviembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, se establecieron las bases reguladoras y se efectuó la convocatoria de subvenciones del Programa Arte y Educación en Castilla-La Mancha, financiado íntegramente por el Ministerio de Cultura. Con fecha de 15 de diciembre de 2025, se publicó la resolución provisional de la convocatoria, en la que figuraban nueve propuestas preseleccionadas. Conforme a lo previsto en el apartado 10 de la base undécima de la citada Orden, y de acuerdo con lo establecido asimismo en el artículo 24.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dicha resolución tenía carácter provisional y no creaba derecho alguno a favor de las personas beneficiarias propuestas mientras no se publicara la resolución de concesión definitiva.

De acuerdo con la base decimocuarta de la citada Orden, el plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento finalizaba el 31 de diciembre de 2025. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se dictara una resolución expresa las personas interesadas podían entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo, conforme a lo estipulado en la propia convocatoria.

Asimismo, dado que los fondos asignados por el Ministerio de Cultura tenían un carácter estatal finalista vinculado a su ejecución en plazos determinados, la ausencia de resolución supone la obligación de la Administración regional a realizar el reintegro del 100% de los fondos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes.

Asimismo, conforme al artículo 63.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, mediante resolución se acordará tanto el otorgamiento de las subvenciones, como la desestimación y la no concesión, por desistimiento, la renuncia al derecho o la imposibilidad material sobrevenida.

Por todo ello, de conformidad con la base decimocuarta de la Orden 167/2025, de 18 de noviembre, y en ejercicio de las competencias atribuidas por el Decreto 108/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,

Resuelvo:

Único. Declarar la no concesión, por desistimiento de la Administración, de las subvenciones para el desarrollo de proyectos del Programa Arte y Educación en Castilla-La Mancha convocadas mediante Orden 167/2025, de 18 de noviembre.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Con carácter potestativo, podrá formularse recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30, 31, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Toledo, 26 de junio de 2026

El Consejero de Educación, Cultura y Deportes
AMADOR PASTOR NOHEDA